

1500504-96.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... do crime de associação para o tráfico de drogas, conforme passo a expor. É certo que, ordinariamente, nossa sistemática penal atual não tem exigido a reiteração criminosa do tráfico de drogas, ou delito de mesmo gênero, para a configuração da infração penal prevista no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, pois o próprio teor deste dispositivo legal dispensa a persistência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tj.sp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500504-96.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2097836/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 24195856 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2097836 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

RAFAEL VIEIRA BARBOSA e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 35 "caput" e Art. 33 "caput" ambos do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

05/07/2022

RÉU PRESO

Em 05 de julho de 2022, às 15h30, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. Drª MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MMª Juíza de Direito Titular, comigo Assistente Judiciário ao final nomeado, pela MMª Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do Dr. Carlos Eduardo Pozzi, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, os réus RAFAEL VIEIRA BARBOSA e DOUGLAS RODRIGO CARRIEL CAMARGO, bem como os seus respectivos Defensores, Drª Bruna Fernandes Christen, OAB 405774/SP e Dr. Sergino Neves Ferreira, OAB 395579/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual, as testemunhas arroladas em comum pelas partes, Fernando Neves dos Santos e Ademir José Vicente, ambos Guardas Civis Municipais. INICIADOS OS TRABALHOS, possibilitou-se que os Defensores se entrevistassem reservadamente com os acusados, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se aos interrogatórios dos réus. Nada obstante o encerramento do Sistema Remoto de Trabalho e do Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial, a presente audiência foi realizada por meio de videoconferência, através da plataforma Microsoft Teams, conforme disciplina já estabelecida pela Corregedoria Geral da Justiça no Comunicado CG nº 284/2020 (cf. artigo 8º do

Provimto CSM nº 2651/2022). Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo, com a posterior importação dos arquivos no sistema informatizado SAJPG5. Na sequência, pela MMª Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. Os réus RAFAEL VIEIRA BARBOSA e DOUGLAS RODRIGO CARRIEL CAMARGO, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, eis que: 1) no dia 8 de abril de 2022, nesta cidade e Comarca de Tatuí, se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas; 2) no dia 8 de abril de 2022, por volta das 15h15, na Rua Antônio Carlos da Silva, nº 165, Tomás Guedes, nesta cidade e Comarca de Tatuí, previamente ajustados, agindo em concurso, com unidade de desígnios, identidade de propósitos, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 84 porções de porções de "crack", subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 15 gramas, 32 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 26 gramas, 14 porções de porções de "crack", subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 2,5 gramas, e 2 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 1,5 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; e 3) no dia 8 de abril de 2022, em horário incerto, após as 15h15, no trajeto entre a Rua Antônio Carlos da Silva e a Delegacia de Polícia, Rafael destruiu viatura da Guarda Civil Municipal, patrimônio do Município de Tatuí. Segundo consta da exordial, na data dos fatos, os acusados se dedicavam ao tráfico ilícito e, para tanto, trazia consigo algumas porções e permaneciam juntos no local da abordagem, que elegeram como "ponto", aguardando usuários para promover a venda oportuna. Na prática delitativa, RAFAEL e DOUGLAS faziam uso de um imóvel abandonado existente nas proximidades, onde guardavam e mantinham mais entorpecentes em depósito para posterior entrega ao consumo de terceiros. Guardas Municipais estavam em serviço quando receberam informação de um popular, dando conta de que RAFAEL (mencionando seu nome) e "mais um indivíduo" estavam vendendo drogas no local dos fatos, que eles estavam usando uma casa abandonada para "esconder" entorpecentes e forneceram aos agentes públicos o endereço do mencionado imóvel. De imediato, os Guardas Municipais se dirigiram para o local informado e, ao ganharem a Rua Antônio Carlos da Silva, avistaram RAFAEL e DOUGLAS juntos na via pública e deliberaram pela abordagem. Ao perceberem a aproximação da viatura, os acusados dispensaram drogas no chão e passaram a caminhar, sendo de pronto alcançados e detidos pelos Guardas Cíveis. Assim é que em revista pessoal, com RAFAEL, os Guardas encontraram 1 aparelho de telefone celular e a importância de R\$ 10,00 em dinheiro, valor angariado com a venda de drogas que ele promovia no local, associado com DOUGLAS. Em poder de DOUGLAS, os Guardas lograram encontrar a importância de R\$ 75,00 em espécie, dinheiro proveniente do tráfico ilícito que ele praticava com o comparsa, de forma associada. Em seguida, verificando o que os réus haviam jogado no chão, os Guardas constataram que RAFAEL tinha dispensado 2 porções de "cocaína" e DOUGLAS havia jogado 14 pedras de "crack, todas individualmente embaladas e dispostas de modo a facilitar a venda. Dando continuidade às diligências, ao Guardas Cíveis se deslocaram até a casa abandonada mencionada na delação e, lá chegando, efetuaram buscas com o auxílio de cão farejador e, embaixo de um colchão, localizaram outras 84 porções de "crack" e 32 porções s de cocaína idênticas àquelas que os denunciados haviam dispensado momentos antes, drogas que lhes pertenciam e estavam destinadas ao comércio ilícito. Ato contínuo, os acusados foram conduzidos à Delegacia de Polícia e autuados em flagrante. No trajeto, RAFAEL destruiu a viatura da GCM, desferindo chutes contra a parte interna do veículo. Os réus foram notificados (fls. 104 e 145) e apresentaram Defesas Preliminares (fls. 138/140 e 152/153). Assim, por decisão proferida no dia 04 de julho de 2022, foi recebida a Denúncia (fls. 156/158). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, os acusados foram interrogados, tudo gravado

em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação dos acusados nos termos da exordial, enquanto a Defesa Técnica, ao revés, pugnou pela absolvição dos réus, sustentando, em apertada síntese, insuficiência probatória. Folha de antecedentes a fls. 35/37, bem como Certidões a fls. 29/34. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem, o pedido ministerial comporta parcial procedência, absolvendo-se os réus da imputação da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, conforme passo a expor. É certo que, ordinariamente, nossa sistemática penal atual não tem exigido a reiteração criminosa do tráfico de drogas, ou delito de mesmo gênero, para a configuração da infração penal prevista no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, pois o próprio teor deste dispositivo legal dispensa a persistência delitiva: “Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 10, e 34 desta Lei:” (grifos aditados). No entanto, para se que não se confunda o mero concurso de pessoas – de que trata o art. 29 do Código Penal – com o delito de associação, estabeleceu-se o entendimento jurisprudencial e doutrinário que, para a caracterização do crime em comento, é imperioso que o dolo dos agentes que agiram em conluio projete-se por mais de um fato criminoso, ou seja, que pretendam exercer a narcotraficância em caráter permanente, estável e duradouro, denotando vínculo associativo e não mero concurso eventual. Neste sentido, coleciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006. Precedentes. (...)” (STJ - HC: 214660 SP 2011/0178723-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2013). Além disto, coleciono também o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “(...) Associação para o tráfico - Absolvição - Admissibilidade - O artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, não pode ser considerado um mero concurso de agentes, sendo necessário, para sua caracterização, a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de associar-se seja distinta da vontade da prática do crime visado (...)” (TJ-SP - APL: 00128516320108260344 SP 0012851-63.2010.8.26.0344, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/04/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/04/2014). Em idêntica lógica, assevera Guilherme de Souza Nucci que: “(...) Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico (...)” (Nucci, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 1, Editora Revista dos Tribunais, 7ª ed, p. 337, item 103) . Assim, observando a premissa estabelecida e examinando o conjunto probatório amealhado nos autos, noto que, embora haja comprovação de que os acusados exerciam o tráfico de entorpecentes, inexistem provas suficientes de que praticavam ou pretendiam perpetrar a narcotraficância em caráter permanente. Isto porque não houve prévia investigação policial, onde fosse possível verificar que o tráfico não seria exercido pontualmente, tampouco foram localizados instrumentos de preparação ou anotações de contabilidade, revelando o caráter não episódico da traficância. Portanto, diante da ausência de provas em relação ao animus associativo entre o réu

e o adolescente, imperiosa a absolvição deles no que se refere à imputação de ofensa ao art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. No mais, a pretensão acusatória merece ser acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de entorpecentes, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, bem como da infração penal de dano qualificado, no que toca ao réu RAFAEL. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/05), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), pelo auto de constatação preliminar (fls. 10/11), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls.

94/98), laudo pericial de fls. 164/167 e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente. Vejamos: O réu DOUGLAS, em solo policial (fls. 16), manteve-se em silêncio. Em juízo, disse que estava de passagem pela casa de Rafael, pois é caminho da casa de sua namorada. Parou para conversar com Rafael nisso a viatura da guarda se aproximou, os abordou e depois entrou na casa abandonada. Só ficou sabendo pelo que estava respondendo na delegacia. Não conhecia esses guardas municipais, ou melhor, já foi apreendido por um desses guardas quando era menor. Os guardas entraram sem o cachorro dentro do imóvel. Não viu eles saindo com nada do imóvel. Ficou sem entender na hora. Não dispensaram nada. Trabalha no ferro velho. Tem dois afilhados e uma namorada. Nunca foi processado. Tem 19 anos. Tem passagem a fundação casa por tráfico. Perguntas da defesa – conhece Rafael do Bairro Santa Rita há mais de 5 anos. Havia outras pessoas na rua, os familiares de Rafael, sua namorada e outros. Não sabe dizer se outras pessoas entram nesse imóvel abandonado. É usuário de maconha. De outro lado, o acusado RAFAEL, em solo policial (fls. 20), afirmou que, na data dos fatos, estava deitado na calçada em frente a casa abandonada, próximo ao local dos fatos. Informou que tinha dez reais e um celular, bem como que foi abordado mesmo sem ter nenhum entorpecente em seu poder, na companhia de "Douglinhas". Afirmou que "Douglinhas" também não tinha nenhuma droga em seu poder. Negou ter jogado droga ao chão. Sobre a residência onde foi encontrada as drogas, afirmou que já morou ali, mas tal imóvel está abandonado e é utilizado por "nóias" (SIC) que ali consomem drogas. Sobre os danos à viatura da Guarda Civil, confirma que desferiu chutes contra ela, pois estava bravo. Em juízo, disse que um dia antes dos fatos sua filha estava doente e foi no UPA. No dia seguinte pegou sua filha, ficou sentado do lado de fora e seu colega passou ali e foi conversar com ele. Um moleque até disse que a viatura estava vindo, mas ficou no local pois não está fazendo nada. Foram abordados, os guardas começaram a revirar um lote, depois entraram numa casa abandonada que vive cheio de usuário, ficaram conversando entre eles, perguntaram se ele não iria colaborar. Ficou nervoso, sua filha estava do lado, sua esposa também. Ficou cheio de hematoma. Só soube da droga quando estava na delegacia. Douglas é seu amigo há uns cinco anos. Estava trabalhando e não estava mexendo com nada. Não tinha nada com ele, só tinha o celular. Uma vez foi abordado por um desses guardas, ele empurrou sua cabeça na parede, na frente de todo mundo e falou que iria forjá-lo. Levou muitos socos no dia que foi preso. Esse policial faz tempo que fala que irá forjá-lo. Trabalhava na cerâmica. Já foi processado por tráfico e neste outro BO realmente estava mexendo, nesse agora não. Tem dois filhos. Sua família disse que está passando dificuldades. Analisando a autodefesa dos acusados – colhidas com máxima observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa – resta evidente que ambos os réus negaram a autoria delitiva. Contudo, não apresentaram versão verossímil, tampouco elementos probatórios que de qualquer forma corroborassem a negativa de autoria. Mas, por outro lado, a prova dos autos revela cabalmente a prática do tráfico de drogas, tal como relatada na denúncia. Com efeito, o Guarda Civil Municipal Fernando Neves dos Santos, em sede policial (fls. 12/13), declarou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, durante patrulhamento, receberam uma denúncia anônima de um popular que não quis se identificar sobre a ocorrência de tráfico de drogas onde uma pessoa chamada "RAFAEL", na companhia de "mais um" (sic), fariam tal atividade naquele momento. Para tanto, eles esconderiam as drogas em uma residência abandonada, indicando a localização dos fatos. Afirmou que o bairro em questão é muito usado para o crime de tráfico de drogas. Realizadas as diligências no local indicado, de pronto a equipe constatou a veracidade da notícia criminis, localizando os 02 (dois) agentes mencionados que, ao perceberem a presença da guarnição, tentaram fugir caminhando. Ocorre que eles nitidamente jogaram algo ao chão antes de caminharem e, feita a abordagem, um deles foi identificado como RAFAEL VIEIRA BARBOSA, tendo consigo R\$ 10,00 (dez reais) e um aparelho de telefonia celular. O outro agente foi identificado como DOUGLAS RODRIGO CARRIEL CAMARGO, tendo consigo R\$ 75,00 (setenta e cinco reais). Em seguida, foi constatado que aquilo que eles jogaram ao chão eram drogas, sendo que RAFAEL jogou 02 (duas) porções de substância aparentando ser cocaína e DOUGLAS 14 (quatorze) pedras de

outras aparentando ser crack. Prosseguindo nas diligências, com ajuda do cão farejador, na residência descrita pelo popular como depósito das drogas, foram encontradas outras 84 (oitenta e quatro) pedras de substância aparentando ser crack, bem como 32 (trinta e duas) de cocaína, estas idênticas àquelas outras encontradas. Tais drogas estavam escondidas sob um colchão. No mais, ambos os agentes negaram o delito de tráfico. Assim, conduziram todos ao plantão policial desta cidade de Tatuí para as providências de Polícia Judiciária de praxe. Por fim, na condução até esta unidade policial, foi constatado que RAFAEL VIEIRA BARBOSA dolosamente danificou a viatura municipal de patrimônio 20/07, tratando-se do veículo Renault Duster de placas RFP-1J36, valendo-se de chutes para tal finalidade. Em juízo, confirmou os fatos já declarados em solo policial, que houve denúncia anônima que descreia os réus e o local onde estavam, foram ao local apontado, visualizaram os réus, ele lançaram algo que depois foi identificado como um kit de crack e cocaína. A denúncia falava que os réus retiravam algo de um imóvel abandonado. Neste imóvel o cão farejador encontrou 84 pedras de crack e porções de cocaína do tipo Aricanduva. Rafael ainda danificou a viatura no compartimento de presos, pois ele começou a se debater. As drogas da casa eram idênticas dispensadas pelos réus. Essa casa era abandonada, estava suja, com sacolas rasgadas e um colchão onde estavam os entorpecentes. Foi o próprio Rafael que disse que morava em frente ao imóvel. Os réus estavam a frente do imóvel abandonado. A denuncia falava de Rafael e mais um indivíduo. Não fazem patrulhamento prévio. Já conhecia os réus de abordagens anteriores. Os réus estavam sozinhos em frente ao imóvel abandonado, mas no imóvel da frente fica a casa de Rafael e sempre os familiares saem para verem a ocorrência. Os réus alegaram que a droga era para uso, mas não tinham apetrechos para o uso do entorpecente e não aparentavam estar sob efeito da droga. Convergiendo em mesmo sentido, o também Guarda Civil Municipal Ademir José Vicente, em sede policial (fls. 14/15), corroborou integralmente a versão de seu colega de corporação. Em juízo, confirmou terem recebido denúncia anônima, saíram em diligência, visualizaram os réus que dispensaram algo. Verificaram que os réus dispensaram um kit de crack e porções de cocaína. Eles estavam em frente a um imóvel abandonado e neste imóvel foi encontrado o restante da droga pelo cão farejador. Os réus admitiram a posse das drogas que estavam com ele e disseram que era para uso. Já participou de prisões envolvendo os réus, mas em situações autônomas de um e de outro. Somente os réus estavam em frente ao imóvel abandonado em que foi encontrada a droga. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos guardas, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de

entorpecentes. Ora, é inequívoco que os acusados traziam consigo e guardavam substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos agentes de segurança, os quais narraram verossimilmente, a apreensão de parte das drogas onde os acusados as dispensaram e o restante na casa em frente da qual estavam; e 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 94/98), o qual atestou que as substâncias apreendidas eram entorpecentes. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) sua forma de embalagem, em pequenas frações e forma de acondicionamento própria para a venda “a varejo” de entorpecentes; 3) a não apreensão de instrumentos utilizados para o consumo da droga; 4) o comportamento suspeito dos acusados consistente em, ao notar a presença policial, dispensar drogas; e 5) a exata correspondência entre as circunstâncias geográficas e nominal dos traficantes delatados com as dos acusados. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: “Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “eppendorf” de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente,

constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo" (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 94/98) e demonstrado que o réu incorreu em verbo nuclear contido no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 - trazer consigo, guardar e manter em depósito -, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Ademais, restou cabalmente comprovado que o acusado RAFAEL deteriorou a viatura estadual da Guarda Civil Municipal indicada na exordial, conforme: 1) os coesos e insuspeitos depoimentos dos guardas, os quais relataram verossimilmente os danos que o réu RAFAEL causou ao veículo; 2) o laudo pericial (fls. 164/167), revelando que o veículo apresentava danos idênticos aos descritos pelos guardas. Finalmente, é certo que a referida porta pertence ao patrimônio do Município de Tatuí, motivo pelo qual restou devidamente configurada a qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal. Certo, portanto, que os réus perpetraram fato típico narrado na denúncia, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhes imposta. I - DO RÉU RAFAEL. A) Do Tráfico de Drogas. Observando as circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, vislumbro que as circunstâncias judiciais são favoráveis aos réus. De fato, observo que os apontamentos criminais retratados a fls. 32/33 se referem a ações penais em curso e, a despeito de entendimento pessoal diverso dessa Magistrada, observo que a jurisprudência se consolidou no sentido da imprestabilidade desses registros delitivos como maus antecedentes ou para a valoração negativa em primeira fase (Súmula nº 444 do STJ). Aliás, assim também tem se posicionado a jurisprudência do E. TJSP, apontado que ações penais em curso, ainda que condenações provisórias: "embora tal circunstância denote a personalidade desregrada do acusado, não se presta a majorar a sanção inicial, a teor da Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça." (TJSP; Apelação Criminal 1502727-43.2020.8.26.0037; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/08/2021; Data de Registro: 03/08/2021). Desse modo fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno definitiva, ante à minguia de outras causas modificadoras da pena a incidir. Deve-se frisar que, a despeito do acusado possuir menos de 21 anos quando dos fatos, deixei de aplicar a atenuante de menoridade relativa, já que a pena-base fora fixada no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). E mais, convém destacar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: "Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade

tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia" (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice. De fato, a incidência dessa benesse legal reclama a presença simultânea de 04 requisitos subjetivos, a saber, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades delitivas e não integração a organização criminosa. In casu, trata-se de réu que está sendo processado em outro feito pelo mesmo delito que se apura nos autos (fls. 32 - Proc. 1501512-45.2021.8.26.0571), o que é elemento caracterizador de dedicação a atividades criminosas, restando inviabilizada a concessão da benesse em questão. A propósito, assim se posiciona a jurisprudência do C. STJ: "É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006." (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016). B) Do Dano Qualificado. Observando as diretrizes traçadas no artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. De fato, De fato, observo que os apontamentos criminais retratados a fls. 32/33 se referem a ações penais em curso e, a despeito de entendimento pessoal diverso dessa Magistrada, observo que a jurisprudência se consolidou no sentido da imprestabilidade desses registros delitivos como maus antecedentes ou para a valoração negativa em primeira fase (Súmula nº 444 do STJ). Aliás, assim também tem se posicionado a jurisprudência do E. TJSP, apontado que ações penais em curso, ainda que condenações provisória: "embora tal circunstância denote a personalidade desregrada do acusado, não se presta a majorar a sanção inicial, a teor da Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça." (TJSP; Apelação Criminal 1502727-43.2020.8.26.0037; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/08/2021; Data de Registro: 03/08/2021). Desse modo fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a mingua de outras causas modificadoras da pena a incidir. Deve-se frisar que, a despeito do acusado possuir menos de 21 anos quando dos fatos deixei de aplicar a atenuante pois a pena-base fora fixada no mínimo legal, piso abaixo do qual não se pode atenuar a reprimenda nessa fase (Súmula nº 231 do STJ). C) Do Concurso Material de Crimes. Considerando que as infrações penais são autônomas e que foram praticadas em contextos fáticos diferentes, mediante condutas diversas, resta caracterizado o concurso material de delitos e, portanto, devem as penas dosadas parada cada infração penal serem dosadas. No entanto, considerando a natureza distinta das penas privativas de liberdade, deve ser cumprida, primeiro, a pena de reclusão (in casu, a pena do tráfico), e depois a pena de detenção (na espécie a pena pela resistência), tudo na forma do art. 69, in fine, do Código Penal. Em síntese, a fixo a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão de reclusão, a ser cumprida simultaneamente com a imposição de 510 (quinhentos e dez) dias-multa e, após, 06 (seis) meses de detenção. No mais, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, e, com fulcro no artigo 33, § 3º, c.c. art. 59, III, ambos do Código Penal, determino que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, para o crime punido com reclusão, e semiaberto, para o delito punido com detenção, considerando sua personalidade criminosa (fls. 32 - Proc. 1501512-45.2021.8.26.0571), bem como pelo histórico infracional de ambos (fls. 34), além da gravidade concreta do delito, refletida pela quantidade e diversidade da droga que seria traficada. A tão só quantidade de pena aplicada obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e inviabiliza a concessão do sursis. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a



viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: “No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena”. (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). II – DO RÉU DOUGLAS.

Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual fixo sua pena no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual fixo sua pena no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Deve-se frisar que, a despeito do acusado possuir menos de 21 anos quando dos fatos, deixei de aplicar a atenuante de menoridade relativa, já que a pena-base fora fixada no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Por oportuno, convém destacar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública, pelas mesmas razões acima expostas. Em terceira fase, em se tratando de réu primário, de bons antecedentes, que não integra organização criminoso, tampouco se dedica a atividades ilícitas, deve incidir a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Aplica-se, no entanto, o redutor em questão em seu patamar médio, 1/2, devido a quantidade e diversidade de entorpecentes, bem como o histórico infracional do réu (fls. 30/31). Nessa esteira, produz-se a reprimenda legal de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a qual torno definitiva pela ausência de outras causas modificadoras da pena a incidir. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, e, com fulcro no artigo 33, § 3º, c.c. art. 59, III, ambos do Código Penal, determino que o regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, sopesando a quantidade de pena fixada e a gravidade concreta do delito, revelada pela quantidade e diversidade de entorpecentes, bem como o histórico infracional do réu (fls. 30/31). Consigno, por oportuno, que este Juízo, a despeito de considerar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes como delito de gravidade exacerbada, e que merece maior censura penal, modificou o seu entendimento a partir da vigência do artigo 112, § 5º, da Lei nº 7.210/84 – “Lei de Execução Penal” que, expressamente, afastou o caráter hediondo do chamado tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – “Lei de Drogas”). Desde então, esse Juízo tem deixado de fixar, em tais casos, o regime mais severo para o início do cumprimento da pena, passando a estabelecer o regime inicial intermediário, conforme in casu. Inviável, no entanto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, dada a a quantidade e diversidade de entorpecentes, bem como o histórico infracional do réu (fls. 30/31). III – DO DISPOSITIVO E DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para: 1) condenar o réu RAFAEL VIEIRA BARBOSA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e no art. 163, parágrafo único, na forma do art. 69, esses do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, e, após, 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto; 2) condenar o réu DOUGLAS RODRIGO CARRIEL CAMARGO, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal; e 3) absolver os acusados da imputação de prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Indefiro o Apelo em Liberdade ao réu RAFAEL, na medida em que permanecem inalteradas as razões que determinaram a prisão provisória do acusado. E mais, trata-se de réu que desde sua adolescência envolvem-se com atividades ilícitas (fls. 4434) e que está sendo processado também pela traficância em outro feito (fls. 32), de modo a revelar que, acaso solto,

tornará a delinquir, razão pela qual a manutenção da prisão cautelar de ambos é absolutamente necessária para garantir a ordem pública. Recomende-se o réu RAFAEL na prisão em que se encontra recolhido. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão, guia de recolhimento, bem como arquivem-se os autos. Isentos os acusados do pagamento das custas processuais, concedendo-lhes os benefícios da Justiça Gratuita. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado,

calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intimem-se os réus para que efetuem o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Como efeito da condenação, por força da regra do art.91, II, "b", do Código Penal, c.c. art.63, da Lei nº 11.343/06, determino a perda do bem apreendido (R\$ 520,00 - fls. 86), pois comprovada sua proveniência criminosa, em favor da união, apropriados ao Funad (§1º do referido art.63). Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei nº 11.343/06, bem como do mandamento constitucional do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, ACOLHO o pedido confiscatório e DECRETO a perda do bem apreendido (R\$ 85,00 em dinheiro - fls. 101/102) em favor da União, apropriados os bens ao Funad (§1º do referido art. 63), pois comprovada sua proveniência criminosa. Quanto aos demais bens apreendidos, acaso transitado em julgado e decorrido o prazo de 90 dias sem que se reclame a liberação dos demais objetos, destrua-se esses na forma do que preceitua os arts. 123 e 124, ambos do CPP. Pela Defensora do(a) réu RAFAEL foi manifestado o interesse em interpor recurso, enquanto o Defensor do acusado DOUGLAS RODRIGO disse manifestaria eventual interesse recursal dentro do quinquídio legal. Pela MMª Juíza de Direito foi dito: "RECEBO o recurso interposto pelo(a) réu RAFAEL, saindo a Defensora, desde já, intimada a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões, expeça-se a competente Certidão de Honorários. Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe". Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Alisson Eduardo de Oliveira, Assistente Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA